



P U T U S A N

Nomor : 236/Pid.Sus/2021/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	: HARRY SUSANTO Bin BAMBANG SUTOPO ;
Tempat lahir	: Bekasi;
Umur/Tanggal lahir	: 35 tahun / 4 Juni 1985;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kp. Rawa Bebek, Blok B No.116, RT.005 RW.011, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;
Pendidikan	: SMK;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;-

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 236/Pid.Sus/2021/PN.Bks tanggal 5 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 236/Pid.Sus/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 236/Pid.Sus/2021/PN.Bks tanggal 6 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **HARRY SUSANTO Als HARRY Bin BAMBANG SUTOPO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Barang Siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARRY SUSANTO Als HARRY Bin BAMBANG SUTOPO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu di bungkus sarung kulit berwarna coklat ; -----
 - Dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya meminta mohon keringanan hukuman dan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.PDM-25/II/BKSI/03/2021 sebagai berikut :-----

PERTAMA

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 236/Pid.Sus/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **HARRY SUSANTO Alias HARRY Bin BAMBANG SUTOPO** pada hari **Kamis**, tanggal **28 Januari 2021** sekitar pukul 17:30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di dalam Kontrakan yang beralamat Kp Rawa Bebek Blok B Rt.005 / Rw.011 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membawa, meneima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada Kamis tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 17:00 wib di rumah terdakwa Harry Susanto Alias Harry Bin Bambang Sutopo mendengar suara memutar musik yang sangat keras selanjutnya terdakwa mencari suara musik tersebut, setiba di kontrakan ibu Eka, saksi Sigit yang beralamat di Kp Rawa Bebek Blok B Rt.005/Rw.011 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi yang lokasinya tidak jauh dari rumah terdakwa, sesampai di rumah kontrakan saksi Sigit, selanjutnya terdakwa **HARRY SUSANTO Alias HARRY Bin BAMBANG SUTOPO** menegur dengan mengatakan “ **woy kecilin setel music kenceng banget** “ namun saksi Sigit cuek dan tidak menghiraukan teguran terdakwa Harry Susanto sambil berbisik mengatakan “ **ini juga udah kecil** “ selanjutnya terdakwa Harry Susanto Alias Harry Bin Bambang Sutopo pulang kerumahnya sesampai di rumah lalu mengambil sebilah senjata tajam berupa sebilah **celurit** bergagang kayu dengan panjang sekitar lima puluh centi meter di bungkus dengan sarung kulit berwarna coklat dan pergi menuju kontrakan saksi Sigit dengan cara menggenggam sebilah **celurit** bergagang kayu dengan tangan kiri, kemudian sekitar jam 17:15 Wib terdakwa Harry Susanto Alias Harry Bin Bambang Sutopo (alm) sampai di kontrakan saksi Sigit yang langsung membuka 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dengan panjang lima puluh sentimeter menggunakan tangan kanan terdakwa beserta sarung kulit warna coklat, selanjutnya terdakwa Harry Susanto menghampiri saksi Sigit yang pada saat itu duduk di dalam kontrakan dan langsung menjambak rambut saksi Sigit dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak satu kali, sedangkan sebilah **celurit** bergagang kayu dengan panjang lima puluh centi meter beserta bungkus sarung kulit berwarna coklat yang di genggam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 236/Pid.Sus/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan terdakwa Harry Susanto lalu diarahkan di atas pundak sebelah kiri saksi Sigit (sebelah kiri leher namun tidak menempel ke leher saksi Sigit) sebanyak satu kali sambil mengatakan “ **Lu macam macam sama gua, lu gak menghargai gua lu, mau gua bacok lu** “ selanjutnya dan saksi Sigit menjawab “ **maaf pak** “ kemudian terdakwa menarik 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dengan panjang sekitar lima puluh centimeter dengan bungkus sarung berwarna coklat, menarik baju saksi Sigit sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri sambil mendorong ke belakang hingga kepala terbentur tembok, kemudian saksi Lia langsung lari ke arah belakang kontrakan untuk meminta pertolongan ke belakang kontrakan dengan saksi Roy, selanjutnya sekitar jam 22:00 wib datang anggota polres resort metro bekasi kota yang berpakaian preman melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa di rumah berikut senjata tajam diamankan dan di bawa ke Polres resort metro bekasi kota guna proses hukum lebih lanjut;---

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dengan panjang sekitar lima puluh sentimeter yang di dapat atau di beli dari one line shop kurang lebih satu tahun yang lalu dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan sehari hari;-----

Perbuatan ia terdakwa HARRY SUSANTO Als HARRY Bin BAMBANG SUTOPO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951;-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **HARRY SUSANTO Alias HARRY Bin BAMBANG SUTOPO** pada hari **Kamis**, tanggal **28 Januari 2021** sekitar pukul 17:30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di dalam Kontrakan yang beralamat Kp Rawa Bebek Blok B Rt.005 / Rw.011 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *Barang Siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakukan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 236/Pid.Sus/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kamis tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 17:00 wib di rumah terdakwa Harry Susanto Alias Harry Bin Bambang Sutopo mendengar suara memutar musik yang sangat keras selanjutnya terdakwa mencari suara musik tersebut, setiba di kontrakan ibu Eka, saksi Sigit yang beralamat di Kp Rawa Bebek Blok B Rt.005/Rw.011 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi yang lokasinya tidak jauh dari rumah terdakwa, sesampai di rumah kontrakan saksi Sigit, selanjutnya terdakwa **HARRY SUSANTO Alias HARRY Bin BAMBANG SUTOPO** menegur dengan mengatakan “ **woy kecilin setel music kenceng banget** “ namun saksi Sigit cuek dan tidak menghiraukan teguran terdakwa Harry Susanto sambil berbisik mengatakan “ **ini juga udah kecil** “ selanjutnya terdakwa Harry Susanto Alias Harry Bin Bambang Sutopo pulang kerumahnya terdakwa menarik rambut saksi Sigit sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali tidak lama kemudian di waktu yang sama terdakwa dengan menggunakan sebilah celurit yang di genggam **tangan kiri** selanjutnya di arahkan langsung ke bagian pundak leher sebelah kiri kepada saksi sigit sebanyak satu kali ke saksi Sigit tidak melakukan perlawanan kemudian terdakwa menarik baju saksi Sigit sebanyak satu kali dengan tangan kiri sambil mendorong kebelakang yang mengakibatkan kepalanya terbentur, **di rumah** terdakwa Harry Susanto Alias Harry Bin Bambang Sutopo mendengar suara memutar musik yang sangat keras selanjutnya terdakwa **terdakwa** menegur dengan mengatakan “ **woy kecilin setel music kenceng banget** “ namun saksi Sigit cuek dan tidak menghiraukan teguran terdakwa Harry Susanto sambil berbisik mengatakan “ **ini juga udah kecil** “ kemudian sekitar jam 17:15 Wib terdakwa Harry Susanto Alias Harry Bin Bambang Sutopo (alm) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa Harry Susanto mengarahkan di atas pundak sebelah kiri saksi Sigit (sebelah kiri leher namun tidak menempel ke leher saksi Sigit) sebanyak satu kali sambil mengatajan “ **Lu macam macam sama gua, lu gak menghargai gua lu, mau gua bacok loo** “ selanjutnya saksi Sigit menjawab “ **maaf pak** “ kemudian terdakwa menarik 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dengan panjang sekitar lima puluh centimeter dengan bungkus sarung berwarna coklat, kemudian saksi Lia yang melihat kejadiana tersebut langsung lari kearah belakang kontrakan untuk meminta pertolongan ke belakang kontrakan dengan saksi Roy, selanjutnya sekitar jam 22:00 wib datang anggota polres resort metro bekasi kota yang berpakaian preman melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa **HARRY SUSANTO Alias HARRY Bin BAMBANG SUTOPO** di rumah berikut senjata tajam diamankan dan di bawa ke Polres resort metro bekasi kota guna proses lebih lanjut;-----

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 236/Pid.Sus/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa **HARRY SUSANTO** Als **HARRY Bin BAMBANG SUTOPO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:-----

1. Saksi **SIGIT DWI PRIANTO**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
 - Bahwa pada hari Kamis, 28 Januari 2021 sekitar pukul 17:30 WIB di Kp. Rawa Bebek RT.005 RW.011, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat, saksi merupakan korban senjata tajam Terdakwa;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2020 mengontrak di Kp. Rawa Bebek, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi;-----
 - Bahwa saksi sekitar pukul 17.00 WIB menyetel musik selepas pulang kerja sampai dengan pukul 18:00 WIB, selanjutnya sekitar pukul 17:30 WIB Terdakwa datang ke kontrakan membawa senjata tajam celurit dengan berkata "heh lu cuma pendatang disini jangan seenaknya disini, gua disini megang wilayah sini";-----
 - Bahwa Terdakwa datang ke kontrakan saksi sambil menegur dengan berkata "setel musik jangan kencang kencang, ini gua, jangan macem macem" sambil menjambak rambut dan mengalungkan celurit ke arah leher atas pundak sebelah kiri saksi (sebelah kiri leher namun tidak menempel ke leher saksi) sebanyak satu kali sambil membenturkan kepala saksi ke tembok, sambil mengatakan "lu macam macam sama gua, lu gak menghargai gua lu, mau gua bacok lo", selanjutnya saksi menjawab "maaf pak";-----
 - Bahwa saksi melaporkan ke Polres Bekasi Kota untuk proses hukum lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ROY ARIANTO**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa pada hari Kamis, 28 Januari 2021 sekitar pukul 17:30 WIB di Kp. Rawa Bebek RT.005 RW.011, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat, saksi Sigit Dwi Prianto kakak kandung saksi merupakan korban senjata tajam Terdakwa;-----
- Bahwa awalnya saksi berada di belakang kontrakan, tidak lama kemudian datang saksi Lia Tri Astuti dengan mengatakan "itu.. Yanto gimana ?", selanjutnya saksi lari menuju kontrakan saksi Sigit Dwi Prianto, setiba di lokasi kemudian saksi melihat Terdakwa dengan membawa sebilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu lengkap dengan sarungnya berwarna coklat panjang kurang lebih 50 cm, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi dengan mengancam " apa, kamu mau belain", lalu saksi jawab " lah emang kenapa, kan saya adiknya", kemudian di jawab kembali oleh Terdakwa "kamu jangan macem-macem yah disini, ini wilayah saya, kamu orang perantau saja belagu", lalu Terdakwa menantang saksi, selanjutnya saksi mengambil bambu untuk mengajak duel Terdakwa;-----
- Bahwa saksi melaporkan ke Polres Bekasi Kota untuk proses hukum lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

3. Saksi **LIA TRI ASTUTI**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa pada hari Kamis, 28 Januari 2021 sekitar pukul 17:30 WIB di Kp. Rawa Bebek, RT.005 RW.011, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat, saksi Sigit Dwi Prianto saksi merupakan korban senjata tajam Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bersih-bersih di kontrakan yang jaraknya tidak jauh dari saksi Sigit Dwi Prianto, karena musik yang di setel saksi Sigit Dwi Prianto sangat keras dan kencang lalu Terdakwa datang menghampiri dan menegur saksi Sigit Dwi Prianto untuk di kecilkan volumenya;-----
- Bahwa setelah melihat Terdakwa menarik baju saksi Sigit Dwi Prianto sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri sambil mendorong sehingga saksi sigit terjatuh, tidak lama kemudian saksi memanggil saksi Roy Arianto untuk meleraikan antara saksi Sigit Dwi Prianto dengan Terdakwa;-----

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 236/Pid.Sus/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **HARRY SUSANTO Bin BAMBANG SUTOPO** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa pada hari Kamis, 27 Januari 2021 sekitar pukul 17:30 WIB, Terdakwa mendengar suara memutar musik yang sangat keras, selanjutnya mencari suara musik tersebut, setiba di kontrakan Ibu Eka, saksi Sigit Dwi Prianto yang beralamat di Kp. Rawa Bebek, Blok B RT.005 RW.011, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, yang lokasinya tidak jauh dari rumah Terdakwa, sesampai di rumah kontrakan saksi Sigit Dwi Prianto, selanjutnya Terdakwa menegur dengan mengatakan "woy kecilin setel music kenceng banget" namun saksi Sigit Dwi Prianto cuek dan tidak menghiraukan teguran Terdakwa, namun sambil berbisik mengatakan "ini juga udah kecil", selanjutnya Terdakwa kerumah dan mengambil sebilah senjata tajam berupa celurit bergagang kayu dengan panjang sekitar 50 cm di bungkus dengan sarung kulit berwarna coklat dan pergi menuju kontrakan saksi Sigit Dwi Prianto dengan cara menggenggam sebilah celurit bergagang kayu dengan tangan kiri, kemudian sekitar pukul 17:15 WIB, Terdakwa sampai di kontrakan saksi Sigit Dwi Prianto, langsung membuka 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dengan panjang 50 cm menggunakan tangan kanan Terdakwa beserta sarung kulit warna coklat, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Sigit yang pada saat itu duduk di dalam kontrakan dan langsung menjambak rambut saksi Sigit Dwi Prianto dengan menggunakan tangan kiri saya sebanyak satu kali, sedangkan sebilah celurit bergagang kayu dengan panjang 50 cm beserta bungkus sarung kulit berwarna coklat yang Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa arahkan di atas pundak sebelah kiri saksi Sigit Dwi Prianto (sebelah kiri leher namun tidak menempel ke leher saksi Sigit Dwi Prianto) sebanyak satu kali sambil mengatakan "Lu macam macam sama gua, lu gak hargaian gua lu, mau gua bacok", selanjutnya dan saksi Sigit Dwi Prianto menjawab "maaf pak" kemudian Terdakwa menarik 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dengan panjang sekitar 50 cm dengan bungkus sarung berwarna coklat, menarik baju saksi Sigit Dwi Prianto sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri sambil mendorong kebelakang hingga kepala terbentur tembok, kemudian saksi Lia Tri Astuti

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 236/Pid.Sus/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung lari ke arah belakang kontrakan untuk meminta pertolongan ke belakang kontrakan dengan saksi Roy Arianto;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu di bungkus sarung kulit berwarna coklat, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan dalam perkara ini, sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis, 28 Januari 2021 sekitar pukul 17:30 WIB di Kp. Rawa Bebek RT.005 RW.011, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat, saksi Sigit Dwi Prianto merupakan korban senjata tajam Terdakwa;-----
- Bahwa saksi Sigit Dwi Prianto sekitar pukul 17.00 WIB menyatel musik selepas pulang kerja sampai dengan pukul 18:00 WIB, selanjutnya sekitar pukul 17:30 WIB Terdakwa datang ke kontrakan membawa senjata tajam celurit dengan berkata "heh lu cuma pendatang disini jangan seenaknya disini, gua disini memegang wilayah sini";-----
- Bahwa Terdakwa datang ke kontrakan saksi sambil menegur dengan berkata "setel musik jangan kencang kencang, ini gua, jangan macem macem" sambil menjambak rambut dan mengalungkan celurit ke arah leher atas pundak sebelah kiri saksi (sebelah kiri leher namun tidak menempel ke leher saksi) sebanyak satu kali sambil membenturkan kepala saksi ke tembok, sambil mengatakan "lu macam macam sama gua, lu gak menghargai gua lu, mau gua bacok lo", selanjutnya saksi menjawab "maaf pak";-----
- Bahwa saksi melaporkan ke Polres Bekasi Kota untuk proses hukum lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut terhadap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, guna menentukan bersalah tidaknya Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu : Pertama, Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951 atau Kedua, Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang mana saja yang akan dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan;-----

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 236/Pid.Sus/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim menetapkan bahwa dakwaan yang akan dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah :-----

1. Unsur "**barang siapa**";-----
2. Unsur "**secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**";-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1 Unsur "**barang siapa**";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yakni Terdakwa **HARRY SUSANTO Bin BAMBANG SUTOPO**, dimana pada awal persidangan Terdakwa telah mengakui dan menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan, Terdakwa **HARRY SUSANTO Bin BAMBANG SUTOPO** sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, sehingga dengan demikian, Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian sudah tepatlah Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa di persidangan dengan tetap menghormati Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocent*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;-----

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini berbentuk unsur alternatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur terbukti maka unsur kedua ini harus dinyatakan terbukti;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa saksi Sigit Dwi Prianto sekitar pukul 17.00 WIB menyetel musik selepas pulang kerja sampai dengan pukul 18:00 WIB, selanjutnya sekitar pukul 17:30 WIB Terdakwa datang ke kontrakan membawa senjata tajam celurit dengan berkata “heh lu cuma pendatang disini jangan seenaknya disini, gua disini memegang wilayah sini”;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke kontrakan saksi sambil menegur dengan berkata “setel musik jangan kencang kencang, ini gua, jangan macem macem” sambil menjambak rambut dan mengalungkan celurit ke arah leher atas pundak sebelah kiri saksi (sebelah kiri leher namun tidak menempel ke leher saksi) sebanyak satu kali sambil membenturkan kepala saksi ke tembok, sambil mengatakan “lu macam macam sama gua, lu gak menghargai gua lu, mau gua bacok lo”, selanjutnya saksi menjawab “maaf pak”;-----

Menimbang, bahwa dengan datangnya Terdakwa membawa senjata tajam berupa celurit mengancam saksi Sigit Dwi Prianto sambil menjambak rambut dan mengalungkan celurit ke arah leher atas pundak sebelah kiri saksi Sigit Dwi Prianto (sebelah kiri leher namun tidak menempel ke leher saksi) sebanyak satu kali sambil membenturkan kepala saksi Sigit Dwi Prianto ke tembok dengan maksud supaya saksi Sigit Dwi Prianto mengecilkan volume musiknya, merupakan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan, dengan demikian terbukti unsur ini;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat digunakan untuk pemaaf atau pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sigit Dwi Prianto secara fisik dan psikis;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Bahwa Terdakwa terus terang mengakui segala perbuatannya di persidangan;--

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 236/Pid.Sus/2021/PN.Bks



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat (2b) jo Pasal 21 ayat (1) KUHP);-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu di bungkus sarung kulit berwarna coklat, **dimusnahkan karena barang tersebut adalah barang berbahaya dan dipakai melakukan perbuatan pidana**;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dihukum membayar biaya perkara (vide Pasal 222 ayat (1) KUHP);-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana serta ketentuan hukum pidana lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HARRY SUSANTO Bin BAMBANG SUTOPO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan**”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARRY SUSANTO Bin BAMBANG SUTOPO** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu di bungkus sarung kulit berwarna coklat;-----
Dimusnahkan;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh **Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.**, Hakim Ketua, **Ranto Indra Karta, S.H., M.H.**, dan **Abdul Rofik, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 236/Pid.Sus/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Djuria Simbuang, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh **Omar Syarif Hidayat, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, serta Terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranto Indra Karta, S.H., M.H.

Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.

Abdul Rofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Djuria Simbuang, S.H., M.H.